

1500950-37.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante,

Boletim de Ocorrência - 2173403/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18735427 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 5868/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500950-37.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500950-37.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante,

Boletim de Ocorrência - 2173403/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18735427 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 5868/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 216/2021 - DISE

- Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Araçatuba, 2173403 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 5868/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINÍCIUS FERNANDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo n.º 1500950-37.2021

Vistos.

VINÍCIUS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 porque, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 9h30, nas proximidades do numeral 45 da rua José

Maurício de Souza, em Araçatuba, envolvendo o adolescente Jean Bento da Silva, trazia consigo e guardava, para traficar, 187,04 g de maconha, dividida em 27 porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, o processo teve regular tramitação.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, pede a condenação do réu. A Culta Defensora, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - trazer consigo e guardava, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação ao réu. Ouvido na fase policial, o acusado negou o tráfico.

Na fase judicial (policial Everton), os policiais militares Marcelo Alberto dos Santos (na fase policial) e Everton Barbosa, de forma uníssona, incriminaram o réu; narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu junto com o adolescente Jean Bento da Silva, sentados no banco da praça que fica na rua José Maurício de Souza, 45; ao verem a viatura policial, ambos levantaram rapidamente, o que motivou uma abordagem; com o réu, encontraram R\$ 17,00 em notas diversas e 19 porções de maconha envoltas em plástico transparente, prontas para a mercancia; com o adolescente encontraram mais 2 porções de maconha maiores, envoltas em plástico filme; nas imediações, uma árvore plantada apenas cinco metros de onde o réu e o adolescente estavam, encontraram uma sacola contendo 6 porções maiores de maconha, idênticas àquelas apreendidas com o adolescente Jean Bento.

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram o réu.

O réu não compareceu para ser interrogado em juízo, tornando-se revel.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

“Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - 1a Turma - HC n ° 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

A tese defensiva.....

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu estava traficando, conforme bem narrado na denúncia; da mesma forma, evidente que o réu envolveu o adolescente Jean Bento da Silva no crime de tráfico,

estando sua conduta também tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Passo a dosar a pena do réu, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal: é primário e quantidade de droga não foi grande; portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão da regra do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumento sua pena em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo. Não havendo notícia de que faça parte de organização criminosa, sendo primário e sem nenhuma passagem policial, faz jus à benesse do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual reduzo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e pagamento de duzentos e noventa e um (291) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu VINÍCIUS FERNANDES, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e pagamento de duzentos e noventa e um (291) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no artigo 33, “caput”, e parágrafo 4º, c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu respectivo nome lançado no rol dos culpados.

Beneficiado com a liberdade provisória em audiência de custódia, o réu descumpriu os requisitos de referida benesse, deixando de comparecer aos atos processuais, em total desrespeito para com o Poder Judiciário e a legislação pertinente; assim, revogo sua liberdade provisória, decretando novamente sua prisão cautelar; expeça-se mandado de prisão imediatamente. Em razão do ocorrido, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Decreto também o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA